

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1917/2538

นายสันติ จรัสนามศิริกุล กับพวก

โจทก์

นายชองกั๋ง แซ่ก้วย

จำเลย

นายสันติ จรัสนามศิริกุล ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุภาภรณ์ จรัสนามศิริกุล ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

ความว่า จำเลยฎีกา เนื่องจากคำฟ้องโจทก์ทั้งสองพิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อย โจทก์ทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมที่อยู่โจทก์ทั้งสองจาก "อยู่บ้านเลขที่ 21/67" เป็น "อยู่บ้านเลขที่ 21/607" และนามสกุลของโจทก์ทั้งสองทุกแห่งในคำฟ้องจาก "จรัสนามศิริกุล" เป็น "จรัสนามศิริกุลหรือจรัสนามศิริกุล" ส่วนคำฟ้องอื่นคงเดิมทุกประการ การแก้ไขนี้เป็นการแก้ไขเล็กน้อย เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวเลขที่ 73 และ 73/1 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง (คลองตัน) กรุงเทพมหานคร และส่งมอบตึกแถวพิพาทพร้อมวัสดุเครื่องใช้ตามฟ้องคืนแก่โจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อย หากคืนไม่ได้ให้ชดเชยราคาวัสดุเครื่องใช้เป็นเงิน 33,500 บาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 88,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 9 สิงหาคม 2534) จนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเสียหายเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 8,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลย

และบริวารจะขนย้าย ทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา (อันดับ 87) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ทั้งสองยื่น
คำร้องนี้ (อันดับ 90)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์เพียงขอแก้ที่อยู่และนามสกุลที่พิมพ์ผิดพลาด
เป็นการแก้ไขเล็กน้อยให้ลงตรงกับความจริง จึงอนุญาต

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์เพียงขอแก้ที่อยู่และนามสกุลที่พิมพ์ผิดพลาด
เป็นการแก้ไขเล็กน้อยให้ลงตรงกับความจริง จึงอนุญาต

(ระพีพร บรรจงศิลป-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>